

Zmluva o spoločnom užívaní prístrojovej techniky

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo: Želova 2, 829 24 Bratislava

IČO: 30796482

Zastúpený: MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, predseda úradu

(ďalej len „UDZS“)

a

2. Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO: 31813861

Zastupená: MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ

(ďalej len „UNB“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia a účel zmluvy

1. UNB je podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva histologické a iné vyšetrenia súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
2. UDZS je podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právnickou osobou, ktorá vykonáva pitvy a toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby.
3. V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „LF UK“) na adrese Sasinkova č. 4, 811 08 v Bratislave prevádzkuje UNB Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, v ktorom UNB vykonáva histologické diagnostické vyšetrenia v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v UNB.
4. UDZS vytvoril s LF UK spoločné pracovisko na adrese Sasinkova č. 4, 811 08 Bratislava, v rámci ktorého UDZS prevádzkuje patologicko – anatomické pracovisko v priestoroch LF UK (ďalej len ako „PA pracovisko“), na ktorom vykonáva pitvy, laboratórne vyšetrenia a umožňuje účasť študentov LF UK a iných osôb na pitve.
5. Z dôvodu ekonomickej prospešnosti, ako aj efektívneho a hospodárneho vynakladania verejných zdrojov, s ktorými zmluvné strany hospodária, UDZS umožní UNB užívať prístrojovú techniku, ktorú UDZS pre výkon svojich činností zakúpil a inštaloval v priestoroch PA pracoviska, a to za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
6. UNB bude prístrojovú techniku užívať za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom UNB, ako aj za účelom realizácie vedy, výskumu a vývoja zo strany UNB v priestoroch LF UK.

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na spoločnom užívaní prístrojovej techniky vo vlastníctve UDZS, ktorá sa nachádza na PA pracovisku UDZS na Sasinkovej ulici č. 4, 811 08 v Bratislave a ktorej jednotlivé položky sú uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „**laboratórne prístroje**“). UDZS podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby boli laboratórne prístroje užívané aj zo strany UNB. Akákoľvek zmena v zozname používaných laboratórnych prístrojov vyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
2. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava podmienok používania laboratórnych prístrojov zamestnancami zmluvných strán a dohoda o nákupe a dopĺňaní spotrebného materiálu do prístrojov.

Čl. III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za účelom efektívneho zabezpečenia vzájomnej spolupráce a dosahovania cieľov tejto zmluvy, určujú zmluvné strany svojich zástupcov, ktorých úlohou bude koordinácia spolupráce zmluvných strán a zabezpečenie vzájomnej komunikácie zmluvných strán (ďalej len „**koordinátori spolupráce**“).

Koordinátor spolupráce za UNB:

.....

.....

Koordinátor spolupráce za UDZS:

.....

.....

Zmenu koordinátora spolupráce zmluvná strana bezodkladne písomne oznámi koordinátorovi spolupráce druhej zmluvnej strany, pričom zmena v osobe koordinátora spolupráce nevyžaduje uzavretie písomného dodatku k tejto zmluve.

2. UDZS umožní zamestnancom UNB používať laboratórne prístroje na vyhotovovanie preparátov, za účelom histologických vyšetrení v rámci diagnostiky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu potrebnom pre výkon ich práce v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy ako aj na účely vedy, výskumu a vývoja.
3. UNB sa zaväzuje, že zamestnanci UNB budú laboratórne prístroje používať odborne v súlade s pokynmi na ich používanie a s náležitou starostlivosťou a pri používaní laboratórnych prístrojov budú postupovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, strate alebo zničeniu. Zamestnanci UNB nesmú laboratórne prístroje používať v rozpore s užívateľskou príručkou a ich určením. UDZS sa zaväzuje poskytnúť užívateľskú príručku k jednotlivým laboratórnym prístrojom UNB.
4. UNB sa zaväzuje prostredníctvom koordinátora spolupráce poskytnúť UDZS menný zoznam svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení k používaniu laboratórnych prístrojov a informovať koordinátora spolupráce druhej zmluvnej strany o každej zmene. Zaškolenie personálu, ktorý bude prístroje obsluhovať, zabezpečí UDZS.
5. Práva a povinnosti zamestnancov UNB, ktorí využívajú laboratórne prístroje sa okrem tejto zmluvy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UNB ako ich zamestnávateľa.
6. Podrobnosti o spoločnom používaní laboratórnych prístrojov budú operatívne dohadované medzi koordinátormi spolupráce. V prípade, ak medzi koordinátormi spolupráce ostane nedoriešená nejaká otázka, bude táto otázka doriešená na úrovni vedúcich zamestnancov koordinátorov spolupráce, prípadne oprávnených zástupcov zmluvných strán.
7. Užívanie laboratórnych prístrojov zo strany UNB je bezodplatné, UDZS nevzniká nárok na odplatu z titulu užívania laboratórnych prístrojov zo strany UNB. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebný materiál do laboratórnych prístrojov uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy zabezpečuje a uhrádza na

svoje náklady UNB a spotrebný materiál do laboratórnych prístrojov uvedených v Prílohe č. 2 zmluvy zabezpečuje a uhrádza na svoje náklady UDZS. Spotrebný materiál, ktorý sa dopĺňa do laboratórnych prístrojov sú chemické reagencie a diagnostiká, ktoré sú nevyhnutné na histologické, imunohistochemické a histochemické vyšetrovacie stanovenia súvisiace s využívaním laboratórnych prístrojov ako denaturovaný alkohol, pufrovaný formaldehyd, hematoxylín, eozín xylén p.a, chemické a farbivé reagencie, podložné sklá, popisovače skiel, IP fil pre montovacie automaty. Uvedený zoznam spotrebného materiálu môže byť na základe dohody zmluvných strán v prípade potreby doplnený, resp. upravený.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovedný zamestnanec určený koordinátorom spolupráce bude zodpovedný za výber, kvalitu a typ spotrebného materiálu objednávaného do prístrojov. Zodpovedný zamestnanec zaistí tiež primerané využitie a prístup k laboratórnym prístrojom.
9. Inštaláciu laboratórnych prístrojov v mieste ich umiestnenia zabezpečí UDZS na svoje náklady. Opravy, servis, údržbu, revízie a kontroly laboratórnych prístrojov zabezpečuje na svoje náklady UDZS.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu v rámci tejto zmluvy.
11. UDZS sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy neuzatvorí zmluvu o nájme alebo zmluvu o výpožičke laboratórnych prístrojov, ktorých používanie je predmetom tejto zmluvy, alebo inú zmluvu s rovnakým alebo podobným účelom.
12. UNB nie je oprávnená prenechať laboratórne prístroje do užívania tretej osobe.
13. Jednotlivé laboratórne prístroje zostávajú po celú dobu trvania tejto zmluvy vo vlastníctve UDZS.
14. Zmluvné strany sú povinné pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať tak, aby neohrozili dobrú povesť a oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany.

Čl. IV.

Zodpovednosť za škodu

1. Za škodu spôsobenú na laboratórnych prístrojoch UDZS pri jeho používaní zo strany UNB zodpovedá UNB podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne fyzické osoby v akomkoľvek právnom vzťahu k UNB.
2. Za škodu spôsobenú svojim zamestnancom zodpovedá UNB ako zamestnávateľ podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zodpovednosti za škodu, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. V.

Dobrá trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
 - b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveďná doba pre obe zmluvné strany je 3 mesiace; výpoveďná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
 - c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Odstúpením zmluva zaniká okamihom, keď bolo písomné

odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Ustanovenia zmluvy a záväzky zmluvných strán podľa § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka vzniknuté pred ukončením platnosti zmluvy zostávajú v platnosti.

Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a zaväzujú sa, že nepoužijú informácie získané pri plnení tejto zmluvy pre iný účel, než bol medzi zmluvnými stranami dohodnutý, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam prístrojovej techniky, do ktorej spotrebný materiál zabezpečuje UNB
Príloha č. 2 – Zoznam prístrojovej techniky, do ktorej spotrebný materiál zabezpečuje UDZS

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za UDZS:

Za UNB:

.....
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH
predseda
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

.....
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
riaditeľ
Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam prístrojovej techniky, do ktorej spotrebný materiál zabezpečuje UNB

Por. č.	Názov	Výrob. číslo	Inventárne č. UDZS	Rok zaradenia
1.	Vákuový tlakový procesor	2350533	0834	2020
2.	Zalievací modul pre elek. Pinzetu, typ CD2000	600600	0732	2017
3.	Zakrývací automat Twister	8020010211	0835	2020
4.	Farbiaci lineárny automat TST44.200NEW	9040830515	0690	2015
5.	Automatický prístroj na farbenie tkanív	2207008992	11206	2025

Zoznam prístrojovej techniky, do ktorej spotrebný materiál zabezpečuje UDZS

Por. č.	Názov	Inventárne č. UDZS	Rok zaradenia
1.	Rotačný mikrotóm manuálny s krokovým motorom	DHM 0720	2017
2.	Manuálny rotačný mikrotóm	DHM 1252	2024
3.	Manuálny rotačný mikrotóm	DHM 1253	2024
4.	Nahrievacia pinzeta	DHM 1257	2024
5.	Kryomikrotóm	DHM 1256	2024
6.	Analytická váha	DHM 1258	2024
7.	Exidačný stôl D-Lab 1650 bez integračného ventilátora	DHM 1231	2024
8.	Mikroskop Leica DM 2000 112 112245 282579-10-2006 7307, 64 7307, 64 0	DHM 0383	2006
9.	70 022100 0694 Mikroskop NIKON s polarizáciou + fotoaparát Cannon	DHM 0694	2015
10.	Lampa vyšetrovacia so stojanom	DDHM 9519	2017
11.	Sušiaci a napínací stolček paraf. rezov	DDHM 11947	2020